



PUTUSAN
Nomor 2024 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ZHANG WEI (DIRUT PT PRIMA SEJAHTERA INTERNASIONAL TIGA), bertempat tinggal di Jalan Kutilang, Nomor 9, RT 5, RW XVIII, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmadi G. Lentam, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat R & Partners Law Firm, beralamat di Jalan C. Bangas, Nomor 17 A, (Gedung Dayak TV), Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2022;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT EAST POINT INDONESIA, yang diwakili oleh Kepas Rangkai selaku Direktur Utama PT East Point Indonesia, berkedudukan di Jalan Beruk Anggis I, Nomor 42, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Sakti, S.H., dan Latus Ranthagap, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Bambang Sakti, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Merpati, Nomor 73, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2024 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan berupa apapun juga yang bersifat memindahtangankan dan atau mengalihkan dan atau melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengusahakan usaha pemanfaatan hutan hasil hutan kayu pada areal produksi milik Tergugat, sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memutuskan Perjanjian Kerjasama Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Areal Hutan Produksi berdasarkan Akta Notaris tanggal 16 Oktober 2020, Nomor 18, yang dibuat di hadapan Irwan Junaidi, S.H., Notaris di Palangkaraya, secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam (HA) atas nama PT East Point Indonesia (Tergugat) seluas $\pm$ 50.665 hektar berdasarkan SK Menteri LHK Nomor SK.307/Menhut-II/2010, tanggal 17 Mei 2010 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi termasuk di dalamnya Areal Kerja seluas seluas $\pm$ 46.940,37 hektar berdasarkan SK Menteri LHK Nomor SK.682/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2017, tanggal 05 Desember 2017 tentang Izin Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA atas nama PT East Point Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus:
 - 4.1. Kerugian materiil sebesar $\pm$ Rp258.407.617.614,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar empat ratus tujuh juta enam ratus tujuh belas

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2024 K/Pdt/2024



ribu enam ratus empat belas rupiah) terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan pasti, berupa:

- a. Kerugian materiil biaya investasi sebesar Rp9.303.617.614,25 (sembilan miliar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus empat belas rupiah koma dua puluh lima) atau jika dibulatkan sebesar Rp9.303.617.614,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus empat belas rupiah);
 - b. Kerugian materiil berupa keuntungan nyata yang akan diperoleh Penggugat apabila Tergugat tidak memutuskan perjanjian secara sepihak, mengacu perhitungan jumlah target produksi sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522/22/II.2/DISHUT tanggal 27 Januari 2021, tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2021 PT East Point Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, untuk RKT Periode Tahun 2021 sebanyak 34.552 m³ (tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua meter kubik) dan perhitungan target produksi rata-rata sebanyak 30.000 m³ (tiga puluh ribu meter kubik) pada RKT Periode Tahun 2022, 2023 dan 2024, dengan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00/m³ (dua juta rupiah per-meter kubik) Rp249.104.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar seratus empat juta rupiah);
- 4.2. Kerugian imateriil, berupa kerugian hilangnya waktu dan kesempatan Penggugat untuk berusaha yang dilindungi undang-undang, mobilisasi pengeluaran alat berat, penyelesaian hak tenaga kerja sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1% dari Rp308.407.617.614,00 (tiga ratus delapan miliar empat ratus tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus empat belas rupiah) atau sebesar Rp3.084.076.176,14 (tiga miliar delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu seratus tujuh

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2024 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam rupiah koma empat belas) atau dibulatkan menjadi Rp3.084.076.176,00 (tiga miliar delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) sampai kewajiban pembayaran selesai dilaksanakan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang terbit akibat gugatan ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Palangkaraya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon sudilah kiranya memberikan putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plk., tanggal 8 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memutuskan Perjanjian Kerjasama Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Areal Hutan Produksi berdasarkan Akta Notaris tanggal 16 Oktober 2020, Nomor 18, yang dibuat di hadapan Irwan Junaidi, S.H., Notaris di Palangkaraya, secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus kerugian materiil Rp249.044.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar empat puluh empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1% dari Rp249.044.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar empat puluh empat juta rupiah) sampai kewajiban pembayaran selesai dilaksanakan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2024 K/Pdt/2024



6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT PLK., tanggal 16 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plk., tanggal 8 September 2022 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 November 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 19 Desember 2022;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2024 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan pemeriksaan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 87/PDT/20022/PT PLK., tanggal 16 November 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plk., tanggal 8 September 2022 yang dimohonkan pemeriksaan kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 87/PDT/2022/PT PLK., tanggal 16 November 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plk., tanggal 8 September 2022 yang dimohonkan pemeriksaan kasasi;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya sesuai petitum gugatan;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang terbit;

Atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi berpendapat lain, mohon sudilah kiranya memberikan putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palangkaraya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, akan tetapi untuk sampai pada kesimpulan tersebut dan berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, khususnya yang menyangkut tentang status subjek hukum para pihak dalam gugatan Penggugat, sehingga perlu memperbaiki sekedar pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat (Zhang Wei) dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT Prima Sejahtera Internasional Tiga telah menggugat Tergugat (Ir. Kepas Rangkai) dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT East Point Indonesia, dengan penyebutan pada identitas posita gugatan yaitu "Zhang Wei", selaku Direktur Utama PT Prima Prima Sejahtera Internasional Tiga sebagai Penggugat melawan "Ir. Kepas Rangkai" selaku Direktur Utama PT East Point Indonesia sebagai Tergugat yang secara administrasi umum dapat dibenarkan, akan tetapi secara hukum Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang seharusnya tertulis "PT Prima Prima Sejahtera Internasional Tiga yang dalam hal ini diwakili oleh Zhang Wei dalam kedudukannya selaku Direktur Utama sebagai Penggugat" melawan "PT East Point Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Kepas Rangkai dalam kedudukannya selaku Direktur Utama sebagai Tergugat";

Bahwa berdasarkan bukti P-3, T-1, T-3 dan T-4 berupa Perjanjian Kerjasama, terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi atas nama subjek hukum atau badan hukum perseroan yaitu antara PT Prima Prima Sejahtera Internasional Tiga dengan PT East Point Indonesia;

Bahwa dari fakta-fakta di atas, seorang Direktur Utama persero tidak dapat menggugat atau digugat secara perdata atas nama pribadi selaku Direktur Utama atau Direksi (badan hukum orang pribadi selaku subjek hukum) berdasarkan perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan (badan hukum perusahaan selaku subjek hukum) sebagaimana ketentuan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2024 K/Pdt/2024



Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa: “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.” Maka yang dapat menggugat dan digugat dalam perkara *a quo* adalah Badan Hukum Perseroan selaku subjek hukum, karena perseroan adalah Badan Hukum yang berdiri sendiri, yang merupakan subjek hukum yang mempunyai tanggung jawab terpisah dari status pribadi pengurus yang mempunyai tanggung jawab terbatas (selaku Direktur/Direksi) setidaknya hanya sebatas saham yang dimiliki, sehingga dengan demikian Badan Hukum Perseroan memikul tanggung jawab secara umum atas semua perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian gugatan Penggugat *error in persona* cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47 K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ZHANG WEI (DIRUT PT PRIMA PRIMA SEJAHTERA INTERNASIONAL TIGA) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ZHANG WEI (DIRUT PT PRIMA PRIMA SEJAHTERA INTERNASIONAL TIGA)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2024 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2024 K/Pdt/2024